

Antrag

der Abgeordneten Martin Hess, Dr. Bernd Baumann, Dr. Gottfried Curio, Steffen Janich, Dr. Christian Wirth, Carolin Bachmann, Adam Balten, Marc Bernhard, Dr. Christoph Birghan, Marcus Bühl, Thomas Dietz, Jan Feser, Hauke Finger, Hans-Jürgen Goßner, Rainer Groß, Mirco Hanker, Nicole Hess, Karsten Hilse, Nicole Höchst, Robin Jünger, Dr. Malte Kaufmann, Heinrich Koch, Achim Köhler, Jörn König, Sergej Minich, Iris Nieland, Lukas Rehm, Carina Schießl, Manfred Schiller, Julian Schmidt, Dr. Paul Schmidt, Thomas Stephan, Jörg Zirwes und der Fraktion der AfD

Ausreisegewahrsam und Abschiebehaft für ausreisepflichtige Personen, insbesondere für Straftäter und Gefährder, wirksam umsetzen

Der Bundestag wolle beschließen:

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest:

Der stete Niedergang der Inneren Sicherheit ist eng mit der laxen Asyl- und Migrationspolitik der verantwortlichen Bundesregierungen seit 2015 verknüpft. Sinnbildlich steht als jüngeres Ereignis dafür zum einen der schwere Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt Ende 2024, bei welchem sechs Personen getötet und fast 300 weitere Besucher verletzt wurden (www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/magdeburg/magdeburg/chronik-anschlag-weihnachtsmarkt-tote-opfer-taeter-motiv-104.html). Zum anderen wird dieser Niedergang in dramatischer Weise auch durch den tödlichen Messerangriff in Aschaffenburg im Januar 2025 verkörpert, bei dem ein polizeibekannter Afghane eine Kindergartengruppe angriff und ein Kleinkind und eine weitere Person tötete sowie drei weitere Menschen schwer verletzte (www.zdf.de/nachrichten/panorama/kriminalitaet/tote-messerattacke-aschaffenburg-polizei-100.html).

Auch der islamistische Terrorismus in Deutschland zeichnet sich durch seine ungebremste Entwicklung aus (für eine detaillierte Chronik dieses Phänomens sei auf www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/chronik-islamistischer-terror-deutschland-100.html verwiesen, wobei anzumerken ist, dass in dieser Chronik Vorfälle, die auf angeblich psychische Erkrankungen der Täter zurückzuführen sind, noch gar nicht berücksichtigt wurden). In die kollektive Erinnerung hat sich insbesondere ein islamistisch motivierter Anschlag in Mannheim im Mai 2024 eingebrannt: Auf dem Mannheimer Marktplatz wurden Veranstaltungsteilnehmer, die eine islamkritische Kundgebung organisiert hatten, von einem Mann mit einem Jagdmesser attackiert. Der aus Afghanistan stammende Attentäter verletzte dabei mehrere Personen sowie einen herbeigeeilten Polizisten. Dieser erlag zwei Tage später seinen tödlichen Verletzungen, die er durch den Messerangriff erlitten hatte (ebenda, www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/prozess-anschlag-mannheim-100.html). Erst kürzlich hat die Bundesanwalt-

schaft den Messerattentäter vom Solinger Stadtfest, einen Mann aus Syrien, unter anderem wegen dreifachen Mordes und zehnfachen versuchten Mordes angeklagt. Die Bundesanwaltschaft hatte im August 2024 mitgeteilt, der Tatverdächtige habe radikal-islamistische Überzeugungen (www.tagesschau.de/inland/mordanklage-messerangriff-solingen-100.html).

Die Beratungsstelle „Radikalisierung“ des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg hat in ihrem Zuständigkeitsbereich gerade einen neuen Höchstwert verzeichnet und bilanziert: „Dass der Beratungsbedarf zu Islamismus und Radikalisierung, der in den vergangenen Jahren bereits hoch war, weiter steigt, reflektiert größere Entwicklungslinien. So werden Radikalisierungsprozesse zunehmend online angestoßen und vertieft, was besonders junge Menschen betrifft, die im Zielspektrum extremistischer Ansprachen stehen. Gleichzeitig beobachten wir, dass die gesellschaftliche Sensibilität für Radikalisierung infolge islamistisch motivierter Gewalttaten steigt, was zu höheren Anruferzahlen führt. Dieser Effekt gilt auch für 2024.“ (www.bamf.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2025/250415-jahresbilanz-2024-beratungsstelle-radikalisierung.html).

Das islamistische Personenpotenzial umfasst inzwischen über 27.400 Personen, die sich jederzeit weiter radikalieren können. Die Sicherheitsbehörden zählen davon 1.680 Personen zum islamistisch-terroristischen Personenpotenzial, wovon etwa 820 (Stand: April 2024) nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, wie die AfD-Bundestagsfraktion erfuhr (Antwort zu Frage 2 der Kleinen Anfrage auf BT-Drs. 20/11243). Im Bereich der polizeilichen Gefahrenabwehr betrug der Anteil nichtdeutscher Gefährder (Stand: Ende Oktober 2024) etwa 58,32 Prozent, wobei bei diesem Anteil 122 Personen noch gar nicht berücksichtigt worden sind, die neben der deutschen noch eine weitere Staatsangehörigkeit besitzen (Antwort auf die Schriftliche Frage 35 auf BT-Drs. 20/13511).

Bereits im Mai 2023 berichtete „Focus“, dass nach einer Umfrage knapp 90 Prozent der Befragten wollen, dass Zuwanderer ohne Aufenthaltsrecht schneller aus Deutschland ausgewiesen werden. Die große Mehrheit (74 Prozent) der Bundesbürger ist der Meinung, dass Deutschland seit 2015 zu viele Flüchtlinge aufgenommen hat (www.focus.de/politik/civey-umfrage-fuer-focus-online-deutsche-wollen-weniger-fluechtlinge-nur-gruenen-waehler-sehen-das-anders_id_190096082.html).

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,

folgende Maßnahmen in enger Koordinierung mit den Ländern zur Aufrechterhaltung der Inneren Sicherheit mit höchster Priorität umzusetzen:

1. Vollziehbar ausreisepflichtige Personen müssen konsequent auf Grundlage einer richterlichen Anordnung und explizit verstärkt ohne vorherige Festsetzung einer Ausreisefrist in Ausreisegewahrsam genommen werden, wenn öffentliche Belange wie die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit im Einzelfall überwiegen (vgl. § 59 Absatz 1 AufenthG zum Absehen von einer Ausreisefrist sowie die in Artikel 7 Absatz 4 RL 2008/115/EG genannten Fälle, wobei es auf das Kriterium einer „erheblichen“ Gefahr dem Wortlaut der Richtlinie nach gar nicht ankommt): De lege ferenda ist ergänzend der Ausreisegewahrsam (§ 62b Absatz 1 AufenthG) auf „bis zu sechs Monate“ anzuheben, was wiederum mit Artikel 15 Absatz 5 RL 2008/115/EU, der Höchsthaftdauer, vereinbar ist. Auch ausgewählte Tatbestandsvoraussetzungen für einen Ausreisegewahrsam, wie beispielsweise § 62b Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe c AufenthG, sind zu diesem Zwecke auf die Verurteilung wegen einer Straftat unabhängig vom Strafmaß abzusenken sowie um einen weiteren expliziten konkreten Haftgrund, der „Verkörperung einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit“, zu erweitern. Die Länder sind beim Ausbau der dafür notwendigen speziellen Haftplätze zu unterstützen, u. a. durch

die Bereitstellung von Liegenschaften des Bundes. Insbesondere Haftplätze an deutschen internationalen Flughäfen sind dafür signifikant und flächendeckend mit bundesseitiger Haushaltsunterstützung prioritär auf- und auszubauen.

2. Die Abschiebungshaft beziehungsweise Sicherungshaft (§ 62 Absatz 3 AufenthG) ist in Bezug auf ausreisepflichtige verurteilte Straftäter und ausreisepflichtige Gefährder, bei denen eine Abschiebung tatsächlich durchführbar ist, in einer rechtskonformen Weise anzupassen, um eine Inhaftnahme zu erleichtern. Artikel 15 Absatz 1 RL 2008/115/EG eröffnet insoweit dem Wortlaut nach („insbesondere“) dazu noch weitere gesetzgeberische Spielräume, ohne dass es beispielsweise auf das Vorliegen einer Fluchtgefahr ankommt.
3. Sich auf europäischer Ebene im Rahmen der von der EU-Kommission geplanten Reform der Rückführungsrichtlinie (Entwurf vorgestellt am 11. März 2025), zukünftig in Form einer Rückführungsverordnung, aktiv für die rechtskonforme und bestmögliche Ausdehnung von Abschiebehafthöchstgrenzen in dieser Rückführungsverordnung in Bezug auf ausreisepflichtige Straftäter und Gefährder, also Personen, die ein Sicherheitsrisiko darstellen, einzusetzen, sodass eine Haft zukünftig auch über 24 Monate hinaus speziell in Bezug auf diese Personenkategorien, notfalls unter wiederkehrender richterlicher Überprüfung, verlängert werden kann (vgl. dazu Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe d des Verordnungsvorschlags COM(2025) 101 final, 2025/0059 (COD)) und dies dringend unabhängig von einer tatbestandsmäßigen Anknüpfung an eine Fluchtgefahr bleibt. Allgemein sind die Hürden für ausreisepflichtige Personen für eine Inhaftnahme zu Zwecken der Abschiebung auf allen Ebenen bestmöglich in rechtskonformer Weise abzubauen, was auch andere Mittel, wie die tatsächliche Anwendungsoption einer effektiven elektronischen Aufenthaltsüberwachung (§ 56a AufenthG) umfassen muss. Gerade letztere kann aufgrund ihrer rechtlichen Hürden derzeit kaum zur Anwendung gelangen und ist damit im Übrigen auch kein gleichgeeignetes, milderer Mittel im Vergleich zu einer Sicherungshaft.

Berlin, den 3. Juni 2025

Dr. Alice Weidel, Tino Chrupalla und Fraktion

Begründung

Am 29. Januar 2025 wurde seitens der CDU/CSU-Fraktion ein eigener Versuch unternommen, die Kontrolle über die unregulierte Massenmigration zurückzugewinnen (vgl. dazu das Maßnahmenpaket in BT-Drs. 20/14698). Der Versuch erfolgte nicht zuletzt auch unter dem Eindruck sich verschiebender politischer Mehrheiten im damaligen Deutschen Bundestag und vorgezogener Neuwahlen. Trotz der Annahme dieser Initiative im Parlament waren die tatsächlichen Auswirkungen zu keinem Zeitpunkt wahrnehmbar, da es sich lediglich um einen Entschließungsantrag zur Abgabe einer Regierungserklärung durch den damaligen Bundeskanzler Olaf Scholz handelte. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung und des nun mehrmonatigen Stillstandes sind jetzt so schnell wie möglich die erforderlichen Maßnahmen einzuleiten, um die Sicherheitslage spürbar zu verbessern. Im Gegensatz zum Antrag der Union sind die hier vorgeschlagenen Maßnahmen weiter konkretisiert, z. B. in Form einer möglichen rechtskonformen Ausdehnung des Ausreisegewahrsams auf bis zu sechs Monate.

